



## 서 울 고 등 법 원

### 제 9 민 사 부

#### 판 결

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 사 건       | 2015나30529 부당이득금                      |
| 원고, 피항소인  | A                                     |
| 피고, 항소인   | 용인시                                   |
| 피고보조참가인   | 경기도                                   |
| 제 1 심 판 결 | 수원지방법원 2013. 9. 12. 선고 2013가합13613 판결 |
| 환송전 판결    | 서울고등법원 2014. 5. 1. 선고 2013나63792 판결   |
| 환 송 판 결   | 대법원 2015. 11. 12. 선고 2014다36221 판결    |
| 변 론 종 결   | 2016. 2. 25.                          |
| 판 결 선 고   | 2016. 3. 10.                          |

#### 주 문

1. 제1심 판결 중 환송판결로 확정된 부분을 제외한 나머지 피고 패소부분을 취소하고,  
위 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송총비용은 원고가 부담한다.

#### 청구취지 및 항소취지



## 1. 청구취지

피고는 원고에게 106,178,290원과 이에 대하여 소장 송달 다음 날부터 2014. 5. 1.까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 비율로 계산한 금원을 지급하라.

## 2. 항소취지

주문과 같다.

[원고는 당초 179,741,480원과 이에 대하여 소장 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 금원의 지급을 구하였으나, 아래에서 보는 바와 같이 환송판결에 의하여 위 청구취지 외의 청구 부분은 분리·확정되었으므로 환송후 당심의 청구취지 및 항소취지는 위 부분만 남게 되었다]

# 이 유

## 1. 이 법원의 심판범위

가. ① 원고는 피고에 대하여, 원고가 납부한 제3자의 세금 179,741,480원에 대한 부당이득반환 및 지연손해금 청구를 하였는데, 제1심은 원고의 청구를 전부 받아들였고, 이에 대하여 피고가 전부 불복하여 항소를 제기하였다. ② 환송전 당심은 원고가 납부한 세금 중 피고에게 귀속되지 않는 73,563,190원 부분에 관한 피고의 일부 항소를 받아들여 제1심 판결 중 106,178,290원(피고에게 귀속되는 세금)과 그에 대한 지연손해금을 초과하여 지급을 명한 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하였다. ③ 환송전 당심 판결에 대하여 피고만 피고 패소부분에 대하여 불복하여 상고를 제기하였는데, 대법원은 환송전 당심 판결 중 피고 패소부분을 파기하



여 이 법원에 환송하였다.

나. 위와 같이 환송판결이 선고됨으로써 환송전 당심 판결 중 피고에게 귀속되지 않는 세금 73,563,190원 및 그 지연손해금에 관한 원고 패소부분은 분리·확정되었으므로, 이 법원의 심판범위는 환송전 당심 판결 중 피고 패소부분(106,178,290원과 그에 대한 지연손해금의 지급을 명한 부분)에 한정된다.

## 2. 기초사실

가. 주식회사 페티앙(이하 '페티앙'이라 한다)은 2006. 9. 22. 그 소유이던 용인시 처인구 B, C, D, E, F 등 5필지(2013. 4. 5. 용인시 처인구 B 대 4,725㎡로 합필됨) 및 그 지상 건물 2개동(이하 위 각 토지 및 건물을 통틀어 '이 사건 부동산'이라 한다)을 주식회사 다올부동산신탁(2010. 3. 25. 주식회사 하나다올신탁으로 명칭 변경. 이하 '신탁회사'라 한다)에게 신탁하고(이하 '이 사건 신탁'이라 한다), 같은 날 이 사건 부동산에 관하여 신탁회사 앞으로 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기를 마쳤다.

나. 피고는 2011. 7. 1. 페티앙이 체납한 지방세를 징수하기 위하여 페티앙이 신탁회사에 신탁한 이 사건 부동산을 압류하고 그 압류등기를 마쳤다(이하 '이 사건 압류', '이 사건 압류등기'라 한다).

다. 원고는 이 사건 부동산을 매수하고 2013. 3. 26. 소유권이전등기를 마쳤는데, 같은 날 피고가 페티앙의 체납 지방세를 받기 위하여 개설한 페티앙 명의의 체납계좌에 송금인을 원고로 표시하여 페티앙이 체납한 피고 귀속 주민세, 자동차세, 사업소세, 지방소득세 106,178,290원(이하 '이 사건 체납 지방세'라 한다)을 송금하였다(전체 송금액은 179,741,480원이나, 나머지는 피고보조참가인 또는 대한민국에 귀속되는 세금이다).

라. 피고는 2013. 3. 26. 이 사건 압류를 해제하였고, 그 다음 날 이 사건 압류등기의



말소등기가 마쳐졌다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1 내지 3, 갑 제2호증, 을가 제1호증, 을가 제2호증의 1 내지 13, 을나 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

### 3. 당사자 주장의 요지

#### 가. 원고의 주장

1) 피고가 위탁자인 페티앙의 이 사건 채납 지방세 징수를 위하여 신탁재산인 이 사건 부동산을 압류한 것은 납세자의 재산이 아닌 제3자의 재산을 압류한 것으로 당연히 무효인데, 원고는 담보대출을 받기 위한 전제조건으로 이 사건 압류등기를 말소하기 위해 부득이 이 사건 채납 지방세를 납부할 수밖에 없었다.

2) 피고는 무효인 이 사건 압류에 기하여 원고로부터 이 사건 채납 지방세를 납부 받아 법률상 원인 없이 이익을 얻었으므로, 원고에게 그 금액 상당 부당이득금을 반환할 의무가 있다.

#### 나. 피고 등의 주장

구 지방세법 제60조, 지방세기본법 제70조의 내용에 비추어 볼 때 제3자가 지방세를 납부한 경우에도 납부 자체는 원칙적으로 유효하므로 이 사건 압류의 무효 여부와 관계 없이 원고의 이 사건 채납 지방세 납부로 페티앙의 납부의무는 소멸하였다. 또한 구 지방세법 시행령 제47조, 지방세기본법 제70조 제2항, 제3항에 따르면 제3자의 납부가 유효하기 위해서는 제3자가 납세자 명의로 지방세를 납부하여야 하는데, 원고가 이 사건 채납 지방세 송금 당시 자신의 이름을 표시하였다고 하더라도 제3자 명의로 납부한 것이라고 볼 수 없으므로, 피고는 원고의 이 사건 채납 지방세 납부로 법률상 원인 없이 이익을 얻은 바 없다.



#### 4. 피고가 법률상 원인 없이 이익을 얻었는지 여부

##### 가. 적용되는 법리

1) ① 지방세기본법 제70조 제1항, 구 지방세법(2010. 3. 31. 법률 제10221호로 전부 개정되기 전의 것) 제60조는 제3자가 납세자를 위하여 지방자치단체의 징수금을 납부할 수 있다고 규정하고 있고, ② 지방세기본법 제70조 제2항, 구 지방세법 시행령(2010. 9. 20. 대통령령 제22395호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '구 지방세법 시행령'이라 한다) 제47조 제1항은 그 납부를 납세자의 명의로만 하도록 규정하고 있으며, ③ 지방세기본법 제70조 제3항, 구 지방세법 시행령 제47조 제2항은 제3자가 납세자의 명의로 납부를 한 경우에 지방자치단체에 대하여 그 반환을 청구하거나 구상권을 행사할 수 없다고 규정하고 있다.

2) 이와 같이 납세자가 납부하여야 할 지방세와 가산금 및 체납처분비 등 지방자치단체의 징수금을 제3자가 납세자의 명의로 납부한 경우에는 원칙적으로 납세자의 조세채무에 대한 유효한 이행이 되고, 지방자치단체의 조세채권은 만족을 얻어 소멸한다. 따라서 지방자치단체가 제3자로부터 납세자 명의로 징수금을 납부 받은 것에 법률상 원인이 없다고 할 수 없으므로, 지방세기본법 제70조 제3항, 구 지방세법 시행령 제47조 제2항에 따라 제3자는 지방자치단체에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 없다(대법원 1998. 10. 9. 선고 98다27579 판결 참조).

3) 그리고 이러한 납부에 따른 조세채무 이행의 효력은 지방세 등을 징수하기 위한 체납처분 절차 진행 여부와 관련이 없으므로, 체납처분압류가 무효인 경우에도 원칙적으로 다르지 않다.

##### 나. 판단



1) 앞서 본 사실과 갑 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고가 송금인을 원고로 표시하여 체납계좌에 송금하는 방법으로 실제 납부행위를 하였다는 것만으로는 원고가 자기의 명의로 체납액을 납부하였다고 할 수 없고, 오히려 원고는 자신이 소유권을 취득한 이 사건 부동산에 관한 이 사건 압류를 해제하기 위하여 이 사건 압류의 원인인 폐티앙의 체납 지방세를 유효하게 납부하려고 하였던 것으로 보이는 점(원고는 이 사건 체납 지방세를 송금하면서 송금인을 원고로 표시하였지만, 이는 다른 사람의 금융계좌를 이용하여 송금하면서 그 납부가 원고 소유의 이 사건 부동산과 관련이 있음을 명확히 하기 위해 부기한 것으로 볼 수 있다), ② 피고도 폐티앙으로부터 지방세를 받기 위하여 개설한 체납계좌를 통하여 이 사건 체납 지방세를 납부받았고, 그 후 폐티앙의 조세채무가 소멸하였음을 전제로 이 사건 압류를 해제한 점 등에 비추어 보면, 원고는 지방세기본법 제70조 제2항, 구 지방세법 시행령 제47조 제1항에 따라 폐티앙의 이 사건 체납 지방세를 폐티앙의 명의로 납부하였다고 봄이 타당하다.

2) 이와 같이 원고가 납세자인 폐티앙의 명의로 피고에게 체납액을 납부한 것은 조세채무의 이행으로서 유효하고, 이로 인하여 피고의 폐티앙에 대한 이 사건 체납 지방세에 관한 조세채권은 소멸하였다.

3) 따라서 피고가 위탁자인 폐티앙에 대한 조세채권에 기하여 신탁재산인 이 사건 부동산을 압류한 것이 제3자의 재산을 대상으로 한 압류로서 무효라고 하더라도, 피고가 원고로부터 이 사건 체납 지방세를 납부받은 것에 법률상 원인이 없다고 할 수 없고, 지방세기본법 제70조 제3항, 구 지방세법 시행령 제47조 제2항에 따라 원고는 피고에 대하여 부당이득반환을 청구할 수 없으므로, 원고의 주장은 받아들일 수 없다.



본 판결문은 판결서 인터넷열람 사이트에서 열람·출력되었습니다.

영리목적으로 이용하거나 무단 배포를 금합니다.게시일자 : 2016-04-07

## 5. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 이유 없으므로 기각할 것인바, 이와 결론을 달리 한 제1심 판결 중 해당부분은 부당하므로 이를 취소하고 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      성기문

판사      이기리

판사      류승우